

BVI, Bahamas ou Wyoming Foundation?

JURISDIÇÕES

Três

FUNÇÕES

Duas

A DIFERENÇA QUE MUDA A DECISÃO

Holding organiza negócios.
Foundation organiza patrimônio, sucessão e beneficiários.

Uma holding é uma sociedade pertencente aos seus acionistas. Uma foundation não tem acionistas: detém o patrimônio e o administra segundo regras definidas para seus beneficiários. **A decisão começa pelo objetivo — e não pela jurisdição.**

01

BVI

EFICIÊNCIA SOCIETÁRIA INTERNACIONAL

- Companhia com acionistas e administradores. Adequada para participações, investimentos, joint ventures e operações de M&A.
- Estrutura flexível, sujeita à identificação do beneficiário efetivo e à análise de substância econômica.
- As ações permanecem no patrimônio do titular e integram seu planejamento sucessório.

02

Bahamas

ESTRUTURA CORPORATIVA E TRADIÇÃO PATRIMONIAL

- A IBC é utilizada para participações, investimentos e estruturas patrimoniais internacionais.
- A jurisdição possui tradição em private wealth, administração patrimonial e serviços fiduciários.
- A sucessão ocorre por meio das ações e exige planejamento complementar.

03

Wyoming Statutory Foundation

GOVERNANÇA PATRIMONIAL SEM ACIONISTAS

- A própria foundation detém os ativos. Um Board administra, e um Protector pode supervisionar decisões relevantes.
- Tende a atender objetivos de continuidade, distribuição patrimonial e organização de beneficiários.
- O tratamento jurídico e fiscal depende dos documentos, dos poderes do fundador e da operação real.

PRINCÍPIO DE DECISÃO

Holding para organizar participações e negócios.

Foundation para organizar patrimônio, governança e sucessão.

A perspectiva brasileira muda a análise

A tributação da jurisdição estrangeira não determina, isoladamente, o tratamento fiscal no Brasil. Uma foundation pode ser analisada em três cenários.

● DIRPF ANUAL
15%

● CBE ANUAL
US\$ 1 milhão

● TRANSPARÊNCIA FISCAL
Irrevogável

1 Entidade controlada no exterior

QUANDO ACONTECE

O fundador mantém poder decisório predominante, controla a maioria dos administradores ou possui, sozinho ou com vinculados, mais de 50% dos direitos econômicos.

CONSEQUÊNCIA

Os lucros podem ser tributados anualmente à alíquota de **15% na DIRPF**, ainda que não distribuídos, quando a entidade estiver em jurisdição favorecida **ou tiver renda ativa inferior a 60% da renda total** — hipótese frequente em foundations dedicadas a investimentos passivos.

2 Estrutura similar a trust

QUANDO ACONTECE

A foundation não é caracterizada como controlada e funciona, na prática, como uma relação semelhante a trust.

CONSEQUÊNCIA

Os ativos tendem a ser atribuídos ao instituidor até a distribuição ou seu falecimento e, posteriormente, aos beneficiários.

3 Transparência fiscal

QUANDO ACONTECE

O contribuinte opta por tratar a entidade controlada como transparente para fins brasileiros.

CONSEQUÊNCIA

Os ativos são declarados como detidos diretamente, e cada rendimento é tributado conforme sua natureza. A opção é **irrevogável e irretroatável**.

PONTO DECISIVO

Poderes para alterar documentos, substituir administradores, vetar investimentos, determinar distribuições ou recuperar ativos influenciam diretamente o enquadramento. **Documentos e prática devem ser analisados em conjunto.**

Obrigações do residente fiscal brasileiro

DIRPF

Participações, ativos, lucros, distribuições e direitos sobre estruturas estrangeiras devem ser declarados conforme o enquadramento aplicável.

CBE — BANCO CENTRAL

A declaração anual é exigida quando os ativos no exterior atingem **US\$ 1 milhão**. A declaração trimestral aplica-se a partir de **US\$ 100 milhões**.

TROCA INTERNACIONAL DE INFORMAÇÕES

BVI e Bahamas participam do CRS. Os Estados Unidos utilizam FATCA e acordos próprios de cooperação. Bancos e agentes identificam controladores e beneficiários efetivos. **Nenhuma dessas estruturas representa sigilo fiscal perante as autoridades brasileiras.**

Sucessão sob a ótica brasileira

LEGÍTIMA

A foundation não afasta automaticamente os direitos dos herdeiros necessários. Transferências e poderes reservados devem ser confrontados com o direito sucessório brasileiro.

ITCMD

Contribuições, distribuições e transmissões por falecimento podem exigir análise do imposto, conforme o evento e a legislação aplicável naquele momento.

INVENTÁRIO

Uma transferência válida e efetiva pode retirar do fundador a titularidade direta dos ativos. Direitos, créditos, poderes reservados e eventual controle de fato, contudo, podem permanecer relevantes.

Mapa comparativo para decisão

BVI × Bahamas × Wyoming Foundation

Critério	BVI	Bahamas	Wyoming Foundation
Titularidade e controle	Acionistas detêm as ações; administradores conduzem a companhia.	Acionistas detêm as ações; administradores conduzem a IBC.	Não há acionistas. A foundation detém os ativos; Board administra e Protector pode supervisionar.
Melhor uso	Holdings, investidores, joint ventures e M&A.	Holdings, investimentos e estruturas apoiadas por serviços fiduciários.	Governança familiar, beneficiários e continuidade entre gerações.
Sucessão	As ações permanecem sujeitas à sucessão do acionista e exigem planejamento próprio.	As ações permanecem sujeitas à sucessão, com possibilidade de apoio do ecossistema fiduciário local.	Permite continuidade sem transferência de ações, mas não afasta legítima, ITCMD ou análise sucessória brasileira.
Proteção patrimonial	Segregação societária; não protege automaticamente as ações do titular.	Segregação societária semelhante à BVI.	Pode oferecer maior segregação quando houver autonomia real, propósito legítimo e governança efetiva.
Tratamento fiscal no Brasil	Se caracterizada como controlada: regime anual de 15% ou transparência, conforme o caso.	Se caracterizada como controlada: regime anual de 15% ou transparência, conforme o caso.	Pode ser enquadrada como controlada, estrutura similar a trust ou controlada com opção pela transparência.
Complexidade	Média	Média	Alta
Custo relativo	Médio	Médio	Alto

Mini-caso

- 1 Uma família brasileira controla uma indústria no Brasil e possui investimentos financeiros e imóveis nos Estados Unidos.
- 2 Uma holding em BVI ou Bahamas pode organizar participações, investidores e uma futura venda empresarial.
- 3 Uma Wyoming Foundation pode estabelecer regras de governança, continuidade e distribuição aos beneficiários.
- 4 A empresa operacional e os ativos sujeitos a riscos permanecem em veículos separados.
- 5 A implantação depende de simulação tributária, poderes do fundador, ITCMD, CBE e viabilidade bancária.

Cinco perguntas antes de escolher

- 1 O objetivo principal é societário, sucessório, patrimonial ou uma combinação?
- 2 Quem terá poder real para administrar, vetar ou distribuir os ativos?
- 3 Onde fundadores e beneficiários são ou poderão tornar-se residentes fiscais?
- 4 Quais ativos serão transferidos, onde estão localizados e quais riscos possuem?
- 5 A família aceita os custos, reportes e limitações de governança da estrutura?

Glossário essencial

IBC

Companhia internacional utilizada para participações, investimentos e operações fora da jurisdição de constituição.

Protector

Pessoa ou órgão com poderes de supervisão, veto ou substituição de administradores.

Substância econômica

Presença e atividade compatíveis com a função exercida pela entidade.

Beneficial ownership

Identificação da pessoa física que controla ou se beneficia economicamente da estrutura.

Transparência fiscal

Regime em que os ativos subjacentes são tratados como pertencentes diretamente ao contribuinte.

Entidade controlada

Entidade estrangeira sobre a qual o residente brasileiro possui controle decisório ou direitos econômicos relevantes.

PRÓXIMO PASSO

A escolha da estrutura é a última etapa de uma análise que começa pelos seus objetivos.
A Onebridge Stalwart conduz esse diagnóstico Brasil-EUA de ponta a ponta.